

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩ م

الشعبة : قانون

الزمن : ساعتان

الفترة : الصباحية

الفرقة : الثالثة

المادة : أحوال شخصية للمسلمين

التاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠١٩ م

استعن بالله تعالى، ثم أجب عن ثلاثة أسئلة فقط مما يأتي على أن يكون الثالث منهما :

(٣٥ درجة)

السؤال الأول :

من مقدمات عقد الزواج الخطبة فما حقيقتها ؟ وما الأصل فيها ؟ وما حكم الخطبة على خطبة الغير ؟ وما حكم الهدايا في حالة العدول عن الخطبة ؟ وهل للمخطوبة أن تطلب بتعويض إذا وقع عليها ضرر ؟ مؤيدا ما نقوله بالدليل

(٣٥ درجة)

السؤال الثاني :

اختلف الفقهاء في اشتراط الولي في عقد النكاح ، اذكر الآراء والأدلة وما ورد عليها من مناقشات ، مع بيان الرأي الراجح ، وما هي شروط الولي ؟ -

(٣٠ درجة)

السؤال الثالث :

بين الحكم فيما يأتي مع التعليل .

- ١ - التعريض بالخطبة للمطلقة طلاقا رجعيًا .
- ٢ - اشتراط الزوجة طلاق ضرئها .
- ٣ - اشتراط الزوجان في العقد تأقيت النكاح .
- ٤ - اشتراط العقل في المطلق .
- ٥ - طلاق الهازل .

(٣٥ درجة)

السؤال الرابع :

اختلف الفقهاء في وجوب المهر كله بالتخلوة الصحيحة ، اذكر آراء الفقهاء وأدلتهم في ذلك ثم بين متى يسقط المهر ثم فصل القول في حكم طلاق السكبان .

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق

د احمد عثمان

١ / د حاتم أمين



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون
بفقهنا الأشراف - دقهلية

امتحان / الفصل الأول
للعام الجامعي / ٢٠١٤ / ٢٠١٥ م

الفرقة /
الشعبة /
المادة /
الزمن /
تاريخ الامتحان / ١٠٠٠ / ١٠٠٠

أجب عن الأسئلة الآتية :

السؤال الأول : اذكر تعريف النكاح شرعاً ثم اذكر أقوال الفقهاء في حقيقة لفظ النكاح ، وأدلتهم مع بيان الرأي الراجح من وجهة نظرك وسبب الترجيح ثم اذكر ثمرة هذا الخلاف .

السؤال الثاني : اذكر أقوال الفقهاء في طلاق السكران المتعدي بسكره ، وأدلتهم ، والرأي الراجح من وجهة نظرك ثم اذكر موقف القانون المصري من طلاق السكران .

السؤال الثالث : اذكر أقوال الفقهاء في حكم الإيشهاد على الرجعية ، وأدلتهم مع تحرير محل النزاع ثم اذكر الرأي الراجح من وجهة نظرك مع بيان شرط صحة الرجعية .

انتهت الأسئلة

والله ولي التوفيق

جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون
بتفحصنا الأشراف دقهلية

امتحان الفصل الأول
للعام ٢٠١٥/٢٠١٦ م

المادة : أحوال شخصية
الفرقة : الثالثة
الشعبة : قانون
الزمن : ساعتان
التاريخ : ١٦/١/٢٠١٦ م

أجب عن الأسئلة الآتية :

السؤال الأول :

- أ. اذكر ماهية الخطبة وحقيقتها وحكمها .
ب . اذكر أقوال الفقهاء ، وأدلتهم في اشتراط الكفاءة في الزواج ، والرأي الراجح من وجهة نظرك ، وسبب الترجيح .

السؤال الثاني :

- أ. اذكر تعريف الطلاق ، والسبب في جعل الطلاق بيد الرجل ، وأقوال الفقهاء في طلاق السكران المتعدي بسكره ، وأدلتهم ، والرأي الراجح من وجهة نظرك .
ب . عرف الرجعة واذكر شروطها إجمالاً .

والله ولي التوفيق



جامعة الأزهر الشريف

كلية الشريعة والقانون - تخصص الأشراف

الفرقة الثالثة - شعبة القانون

المادة: الأحوال الشخصية

الزمن: ساعتان

التاريخ: ٢٠١٧/١/٥ م

امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠١٦ - ٢٠١٧ م

استعين بالله - ع - ، ثم أجب عما يأتي:

السؤال الأول:

(٥٠ درجة)

بيِّن الخلاف الفقهي فيما يلي، مدلاً بدليل واحد فقط لكل قول، مع التوجيه، والترجيح .

- (١) التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى .
- (٢) انعقاد النكاح بغير اللغة العربية لمن يعرفها ويتكلم بها .

.....

السؤال الثاني:

(٥٠ درجة)

دَلِّ على ما يلي بدليل واحد فقط، مع التوجيه:

- (١) جواز خطبة المرأة أو وليها للرجل الذي يُتَوَسَّم فيه الفضل والصلاح.
- (٢) جواز تقدم غير الخاطب الأول للخطبة في حال ما إذا كانت الخطبة الأولى موضع بحث ونظر .
- (٣) استحباب استئذان المرأة في تزويج ابنتها .
- (٤) عدم توقف جواز النظر إلى المخطوبة على إذنها ورضاها .
- (٥) تحريم الجمع بين أكثر من أربع نسوة في عصمة واحدة حتى يفترق عن إحداهن .

.....

مع أطيب التمنيات بالتوفيق



جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بتفحصنا الأشراف

شعبة قانون

الفرقة الثالثة

المادة: أموال شفعية للمسلمين

الزمن: ساعتان

التاريخ: ٢٠٢٢/٦/٨ م

ش.د. 303 كور المقرر:

امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م

الحمد لله والنعمة

السؤال الأول: ٦٠ درجة:

المسألة الأولى: الحكم في النكاح والفصل في إجازة الحر
أ) عرف الولاية لغة واصطلاحاً، ثم بين هل ينعقد النكاح بعبارة المرأة محرراً محل

النزاع والوفاق مع الاستدلال والترجيح لكل ما تذكر؟

ب) بين أقوال الفقهاء في مدة الرضاعة التي يثبت فيها التحريم ومقدار الرضاع الحرام

المحرم مع الاستدلال والترجيح لكل ما تذكر؟

السؤال الثاني: ٤٠ درجة:

عرف الطلاق البدعي وما أقسامه وما حكمه، ثم بين أقوال الفقهاء في وقوع

الطلاق البدعي مع الاستدلال لكل ما تذكر، ثم بين أقوال الفقهاء في طلاق

المريض مرض الموت لزوجته طلاقاً بانناً مع الاستدلال والترجيح؟

مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح.

أ.د/ رمضان الصاوي

د/ محمود إمام

جامعة الأزهر الشريف	القائم بالتدريس	اسم المقرر: الأحوال الشخصية
كلية الشريعة والقانون بطلتها الأثراف	أد/ رمضان عبدالله الصاوي	الدولة: الثالثة لقانون
امتحان الفصل الدراسي الثاني	أد / علوي أمين	الشعبة: لقانون
نوع الامتحان: الأسامي	العام الجامعي:	الزمن: ساعتان
الدرجة العظمى: ١٠٠ درجة ١	٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م	اليوم: الخميس التاريخ: ١٧ / ٦ / ٢٠٢١ م

استعن بالله ثم أجب عن الآتي

من ١: أجب بالعلامة الصحيحة أو العلامة الخطأ عما يأتي

أ- الخطبة على الخطبة معناها أن يتقدم شخص لخطبة فتاة وقبل أن يحوز قبولا تقدم شخص آخر لخطبتها (درجات)

ب- يجوز رؤية المخطوبة عن طريق إرسال امرأة أخرى (درجات)

ج- يجوز خطبة المعتدة من طلاق رجعي تعريضاً لا تصريحاً (درجات)

د- عند فسخ الخطبة من أحد الطرفين يرد نصف المهر إلى الخاطب (درجات)

هـ - لفظ التملك ولفظ الهبة من الألفاظ المتفق عليها في صيغة عقد الزواج (درجات)

و- عدم ذكر المهر لا يؤثر على صحة عقد الزواج (درجات)

ز- أوجب قانون الأحوال الشخصية رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ م النفقة على الزوج بالعقد الصحيح (درجات)

من ٢: أكمل ما يأتي بجواب صحيح

أوجب المهر المسمى إذا..... تسمية صحيحة (درجات)

ب- يجب مهر المثل إذا..... أو..... (درجات)

ج- الغضبان الذي يقع طلاقه في عرف الشرع هو..... (درجات)

د- المطلقة طلاقاً رجعياً يمكن للزوج أن يراجعها في..... يكون رضاها (درجات)

هـ - طلاق الثلاث في مجلس واحد يقع..... وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المصري (درجات)

و- عدة المطلقة التي يفزل عليها دم الحيض تكون ب..... (درجات)

ز- عدة المتوفى عنها زوجها الحامل ب..... أما عدة الأيسة أو الصغيرة..... (درجات)

من ٣: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس.

أ- مجرد العنول عن الخطبة (يوجب التعويض على المتسبب - لا يوجب تعريضاً - يوجب التعويض إن ترتب على

العنول ضرر مادي) (درجات)

ب- رؤية الخائب للمخطوبة قبل تمام الخطبة تكون قاصرة على (رؤية الثياب الخارجية فقط - رؤية الوجه والكفين

- رؤية الوجه والكفين والرقة والمباين) (درجات)

ج- الولي في النكاح على الرأي المختار (ينبغي أن يكون ذكراً - يمكن أن يكون امرأة - كلا الرأيين صحيح - كلا

الرأيين غير صحيح) (درجات)

د- في الكفاءة في الزواج (يجب أن تكون المرأة كفواً للرجل - يجب أن يكون الرجل كفواً للمرأة - يجب أن يكون كلا

منهما كفواً للآخر) (درجات)

هـ - المحرمات من النساء على التأبيد كلهن محرمات من النسب - كلهن محرمات من الرضاع - كلهن محرمات من

النسب والرضاع والمصاهرة) (درجات)

و- المهر حق خالص ل (ولي المرأة نظير تربيته لها - حق مشترك بين الرجل والمرأة يمكنهما اقتسامه - حق

خالص للمرأة) (درجات)